

ABONE BİLGİLERİ

Adı :
Soyadı :
Baba Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Eğitim Durumu : ☐ İlköğretim ☐ Lise
☐ Üniversite ☐ Yükseköğretim
Çalışma Durumu : ☐ Özel Sektör ☐ Serbest
☐ Kamu ☐ Emekli
☐ Öğrenci ☐ Ev Hanımı
☐ Çiftçi ☐ Esnaf ☐ Çalışmıyor
Meslek :
Aylık Gelir (TL) :
Cinsiyet : ☐ Kadın ☐ Erkek
Kimlik Türü : ☐ Nüfus Cüzdanı ☐ Pasaport
☐ Ehliyet ☐ Diğer :
Kimlik Seri/Sıra No :
TC Kimlik No :
Annenizin evlenmeden önceki soyadı ya da
Güvenlik Kelimesi :
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Cep Telefonu :
Sabit Telefon :
Dahili:
FATURA TEBLİGAT ADRESİ
Mah/Cad/Sok :
Bina Adı/Bina No/Daire No:
Semt :
İlçe :
Posta Kodu : İl:

BAŞVURU BİLGİLERİ☐ Kendi☐ Vekil☐ Vasi

Vekil/Vasi Adı :

Vekil/Vasi Soyadı :

Vekaletname Tarihi :

No:

Vekaletnamenin Düzenlendiği Noter :

CİHAZ BİLGİLERİ

Cihaz Markası/Modeli :

IMEI No :

(Bu bölüm bayi tarafından doldurulacaktır.)

ABONELİK BİLGİLERİ

Tarife Kodu :

Kampanya Adı/Kodu :

☐ Faturalı Hat☐ Faturasız Hat

Telefon No :

SIM Kart Seri No :

☐ Yeni Tesis☐ Geri Verme☐ Devir☐ Şebekeler Arası Geçiş**KULLANICI BİLGİLERİ (Kullanıcı Abone Değilse)**

Adı :
Soyadı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
TC Kimlik No :
Meslek :
Cinsiyet : ☐ Kadın ☐ Erkek
Çalışma Durumu : ☐ Özel Sektör ☐ Serbest
☐ Kamu ☐ Emekli
☐ Öğrenci ☐ Ev Hanımı
☐ Çiftçi ☐ Esnaf ☐ Çalışmıyor

ABONE TERCİHLERİ

Tarife Adı :

Kişisel bilgi ve verilerim, Vodafone'un temsilcileri, taşeronları ve çözüm ortakları ile/tarafından sadece verilen elektronik haberleşme hizmetlerinin gereği olarak ve yasal sınırlandırmalar kapsamında paylaşılabılır/işlenebilir.

Hattım yurtdışına yapılan aramalara açık olsun. *

Hattım yurtdışında kullanıma açık olsun.

Diğer firmaların avantajları ile ilgili duyurular gelsin.

Hattım özel içerikli hizmetlere açık olsun. **

Numaram rehberge geçsin.

Elektronik imzalı E-FATURA gönderilsin.

E-Posta :

Sadece 2N hizmetlerinden yararlanmak istiyorum.

Sadece 3N hizmetlerinden yararlanmak istiyorum.

Faturamın adresime gönderilmemesini istiyorum.

Kullanım detayı gelsin.

Vodafone'dan avantajlı servis ve tarifelerle ilgili kampanya duyuruları gelsin.

Hattım 900'lü hatlara açık olsun.

* Sadece faturalı sistem aboneleri için geçerlidir **

Önceden kaydedilmiş olup olmamasına

bakılmaksızın sohbet, yarışma, şans oyunu ve benzeri hizmetler

*** Canlı sohbet içeriğine sahip katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri

BAYİ BİLGİLERİ

Satış Yapan Bayinin Adı :

Satış Yapan Bayinin Kodu :

Aktivasyonu Yapan Bayinin Adı :

Aktivasyonu Yapan Bayinin Kodu :

İşbu Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Tip Abonelik Sözleşmesi kapsamında adıma tahsis edilen Vodafone hattı/hatları ilişkilendirilen SIM Kart'ı/Kartlar'ını, Marka-Model-IMEI Numarası işbu ön yüzde belirtilmiş terminal cihazı/cihazları ile kullanacağımı, PIN/PUK şifrelerimi teslim aldığımı, işbu Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Tip Abonelik Sözleşmesi'ni imzalamadan önce, ön yüzündeki ve arka yüzde yer alan 7 (yedi) maddeden ibaret olan TİP Abonelik Sözleşmesi şartlarını okuduğumu ve kabul ettiğimi, burada vermiş olduğum bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.

Tarihi:

ABONE Adı, Soyadı:

ABONE İmza:

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Kaşe/İmza

VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TİP GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Tip Abonelik Sözleşmesi, ("Sözleşme") Büyükdere Cad. No: 251, Maslak/Şişli/İstanbul adresinde mukim ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesinde 9250353261 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ("Vodafone") ile Vodafone'a abone olmak için bizzat veya vekili aracılığıyla İşbu Sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi ("Abone") arasında, aşağıdaki şartlar dahilinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilerek bir nüsha Abone'ye verilmiştir.

2. TANIMLAR

2N: GSM 900 ve GSM 1800 sistemleri de dahil olmak üzere ikinci nesil mobil elektronik haberleşme sistemini;

3N: IMT-2000/UMTS standartlarındaveya bu standartlar temel alınarak geliştirilen standartlarda kurulan üçüncü nesil mobil elektronik haberleşme sistemini;

ARA ÖDEME: Vodafone'un belirlediği ve usulünce duyurduğu haklı sebepler ile gerek Abone'nin bilgisi haricinde kullanıma engel olmak, gerekse Vodafone'un gelirlerini güvence altına alabilmek için aboneliği takip eden herhangi bir tarihte, Vodafone'un sunduğu hizmetlerden yararlanma sonucunda Vodafone tarafından belirlenecek olan nakden talep ve tahsil edilen ve tahsilatı takiben tahakkuk edecek fatura tutarlarından mahsup edilen tutarı;

AVANS: Vodafone tarafından gerekli görülen durumlarda haklı sebeplerle talep edilen ve fatura tutarından mahsup edilmek üzere alınan tutarı;

DEPOZİT: Vodafone tarafından gerekli görülen hallerde (fazla sayıda Faturalı Sistem hattı, Uluslararası Dolaşım açılışları, fazla sayıda kampanya talepleri, hattın ve/veya hattın dahil olduğu kampanyanın iletişim hizmeti dışında ticari amaçlarla kullanıldığı veya tahsilat riski yaratabilecek oranda normalin üzerinde kullanıldığı haller ile usulünce duyurulan diğer haklı sebeplerle) Vodafone'un talebi ile Vodafone Depozit hesabına yapılan ödemedir. Vodafone tarafından sağlanan hizmetin kullanımından doğan faturalandırılmış tutarın son ödeme tarihinin geçmesi halinde Depozit bedeli Abone'ye ait açık faturaya karşılık mahsup edilir. Depozit tutan, Ara Ödeme gibi değerlendirilmez ve Ara Ödeme'ye mahsup edilmez. Depozit ödemesi yerine Abone'nin vereceği, muteber bir banka tarafından düzenlenmiş teminat mektubu da kabul edilebilir.

E-FATURA: Güvenli elektronik imza ile imzalanmış veya kurumsal mühür ile mühürlenmiş olarak elektronik veya manyetik ortamda mevzuata uygun olarak hazırlanan dijital haldeki telefon hizmet faturasını;

ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETİ: Vodafone'un aldığı lisans ve yetkilendirmeler kapsamında işlettiği 2N, 3N ve IMT haberleşme hizmetlerini;

ELEKTRONİK HABERLEŞME SİSTEMİ: Vodafone'un aldığı lisans ve yetkilendirmeler kapsamında işlettiği 2N, 3N ve IMT haberleşme hizmeti sistemlerini;

FATURALI SİSTEM: Abone'nin bir önceki dönemde yararlandığı hizmetlerin bedelleri ile tahakkuk eden sair ücret, vergi, harç vb. mali yükümlülükleri, takip eden dönem, adına düzenlenen fatura karşılığı ödediği sistemini;

HİZMET KANALLARI: Vodafone adına, sunulan hizmete ilişkin işlemleri yürütmeye yetkili bayi, satış noktası ve sair temsilcileri ile, müşteri hizmetleri, internet sitesi de dahil Abone ve/veya Kullanıcı'ya hizmet vermek için kurulmuş/kurulacak her türlü kanalı;

IMEI NUMARASI: Mobil Cihaz Kimlik Bilgisini;

IMT: ITU tavsiye kararları ile belirlenen, IMT 2000 ve IMT-Advanced standartlarını kapsayan mobil elektronik haberleşme standartları ailesini;

KATMA DEĞERLİ HİZMETLER: İçeriği, kodu, protokolü veya benzer hususları üzerinde bilgisayar işlemleriyle veya başka surette işlem yaparak Abone ve/veya kullanıcıya ek, farklı ya da yeniden yapılandırılmış bir ses veya veri ileten ya da eğlence, oylama, yarışma, katılım, bilgi verme veya benzeri amaçlı içeriklere erişimi sağlayan elektronik haberleşme hizmetlerini;

KURUM: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu;

ÖN ÖDEMELİ SİSTEM: Abone ve/veya Kullanıcı'nın gerek tahsis edilen şifrenin girilmesi, gerekse diğer kanallardan sistemdeki hesabına CepLira yüklenmesini sağlayan, CepLira'nın tükenmesi durumunda veya kullanım dönemi sonunda tekrar CepLira yüklenmesini gerektiren servisini;

SİM KART: Mobil telefon numarasına bağlı çalışan ve Abone tarafından kullanılan numaranın tanınmasını sağlayan akıllı kart;

SMS: Kısa mesaj hizmetini;

ŞİFRE: Abone'ye Vodafone tarafından elektronik ortamda belirlenerek tahsis edilebilecek olan, Vodafone tarafından belirlenen bazı abonelik işlemlerini yapma yetkisi veren özel şifreyi;

TARİFE: İlgili mevzuata uygun şekilde Vodafone tarafından serbestçe belirlenen ve sunulan hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren fiyat listesini;

ULUSLARARASI DOLAŞIM (ROAMING): Abone'nin yurt dışında iken arama yapabilmesini veya aranılmasını ifade eder.

3. SÖZLEŞME NİN KONUSU

Sözleşme'nin konusu Vodafone'un sunduğu Elektronik Haberleşme Hizmeti'nden, Abone'nin faydalandırılmasına ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. İşbu Sözleşme'deki hükümler teknik ve operasyonel uygulanabilirliği ölçüsünde Ön Ödemeli Sistem için de geçerlidir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Vodafone, Sözleşme ve Vodafone tarafından abonelik için talep edilen diğer evrakların eksiksiz olarak Vodafone'a ulaşmasını müteakip Abone'ye tahsis edilen hattı en geç 5 (beş) işgünü içerisinde haberleşmeye açar. Abone aksini bildirmediği sürece, Elektronik Haberleşme Sistemi kapsamında Vodafone'un sunduğu en son teknoloji ile hizmet almayı kabul eder.

4.2. Vodafone, yürürlüğe girme den önce usulünce Abone'lere ve tüketicilere duyurmak suretiyle, sunduğu temel elektronik haberleşme hizmetleri dışında, sunduğu Katma Değeri Hizmetler ve benzeri ek servis ve hizmetleriyle bu hizmetlerin koşullarını değiştirme, kaldırma, yenileme hakkına sahiptir. Abone, yapılan değişikliklerin sair kanallarda ayrıca duyurulmuş olmadığı ya da bu duyurulardan haberdar olmadığı gerekçesiyle Vodafone'dan hak talebinde bulunamaz.

Sözleşme kapsamında sunulan Katma Değeri Hizmetler, dönemsel (haftalık, aylık, yıllık) abonelik esasına dayandığı hallerde, Abone'nin bu dönemin sonunda söz konusu hizmetlere ilişkin aboneliğini sona erdirmemesi durumunda, hizmette kesinti yaşanmaması için ilgili dönem sonunda Abone'yi bilgilendirmek şartıyla otomatik olarak aynı süre için yenilenmektedir. Abone, söz konusu hizmetlerden yararlanma talebinde bulunması üzerine dönem sonu hakkında ve dönem sonunda ilgili hizmete ilişkin aboneliğini sona erdirmemesi durumunda aboneliğinin devam edeceği hakkında bilgilendirilir.

4.3. Abone; mücbir sebepler, Abone'lerin veya üçüncü şahısların eylemleri, öngörülemeyen, acil bakım onarım çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar veya Vodafone'un yasal kurumlarca kapatılması, faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulması halleri haricinde, Elektronik Haberleşme Hizmetleri'nin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle Vodafone'dan bedelini ödediği hizmetlere ilişkin ücret ve cihaz bedellerinin iadesi dışında hiçbir talepte bulunamaz. Elektronik Haberleşme Hizmetleri'nin hiç ya da gereği gibi verilememesi sebebiyle ücret iade koşulları Madde 4.15.'te belirlenmiştir. Vodafone, mümkün olan hallerde bu tür kesintileri Abone'ye duyuracaktır.

4.4. Abone, Elektronik Haberleşme Sistemi'ne bağlanabilmek için, uluslararası standartlar, Kurum tarafından belirlenen standartlar ile ilgili imtiyaz sözleşmeleri, IMT yetki belgesi ve ilgili mevzuatta öngörülen standartlara uygun Kurum'un usulünce onayladığı terminal cihazlarını kullanmak ve bu cihazlara ilişkin bilgi (IMEI Numarası vb.) ve belgeleri sunmak zorundadır.

Bu yükümlülük isteğe bağlı cihaz değişiklikleri için de geçerli olduğu gibi cihaz değişikliği halinde ilgili cihaza ilişkin idari yükümlülüklerin ifası (IMEI Numarası kaydı vb.) Abone'nin sorumluluğundadır. Cihazların teknik parametrelerinde değişiklik veya standartlara aykırı eklenti ve bağlantı yapılması ve/veya cihazların virüs yayması sonucu şebekede oluşabilecek her türlü erişim; zarar ve ziyandan Abone sorumludur. Bu hallerde Vodafone, Abone'yi bilgilendirmek suretiyle Abone'nin hattını görüşmelere kapatabilir.

4.5. Vodafone, abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerinin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kuruluşlara başvurarak bilgi edinebilir ve/veya ek belge talep edebilir. Ayrıca, abonelik işlemlerinin tamamlanması için abonelik talebinde bulunan kişiden belirli bir Avans ve/veya Depozit ya da teminat mektubu talebinde bulunma hakkına sahiptir.

4.6. Vodafone, Elektronik Haberleşme Sistemi'nde teknolojinin getirdiği her türlü değişikliği abonelerine duyurarak yapma hakkına sahiptir. Bu değişikliklerden istifade, bazı özellikleri haiz cihazların kullanımını ya da Abone'nin mevcut cihazında yapısal bazı değişikliklerin yapılmasını gerektiriyorsa, cihazla ilgili her türlü sorumluluk Abone'ye ait olup, yeni cihaz ya da değişiklik bedelini bu hizmetten yararlanacak Abone öder.

4.7. Abone, SIM Kart'ın zayıf veya başka bir nedenle hattının görüşmeye kapatılmasını talep ederse, yazılı veya ilgili Hizmet Kanalları'na bildirilmesini takiben hattı haberleşmeye kapatır. Abone, Vodafone'un belirleyeceği süre içerisinde haberleşmeye açma talebinde bulunmazsa, hatta ilişkin Abonelik Sözleşmesi, Abone'ye yazılı olarak bildirilmek kaydıyla feshedilebilir.

4.8. Abone, Sözleşme imzalanırken ibraz ettiği belgeler ve beyan ettiği bilgilerle ilgili değişiklikleri yazılı veya ilgili Hizmet Kanalları aracılığıyla Vodafone'a bildirmedikçe Sözleşme'de belirttiği

bilgilerdoğru kabul edilecektir. Bu kapsamda Abone, Sözleşme akdedilirken vermiş olduğu kişisel bilgilerini, bu bilgilerde değişiklik olduğunda Vodafone'a bildirmek ve Vodafone nezdindeki bilgilerinin güncel kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve gönderilecek tebliğat geçerli sayılacaktır. Vodafone, abonelik bilgi veya belgelerinde eksiklik/yarışıklık/sahelik bulunduğu veya hat abonelik bilgilerinin güncel olmadığı yolunda makul bir şüphe duyduğu hallerde hizmet vermemeyi, aksi ispat edilinceye kadar veya gerekli güncelleme yapılınca kadar durdurma ve akabinde SMS, internet sitesinde duyuru, müşteri hizmetleri gibi yollardan herhangi biriyle ve riayet yazılı olarak yapacağı bildirimin ardından Sözleşme'yi feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

4.9. Abone, Vodafone'un muvafakati olmaksızın ve devir anında devir konusu hatta ait tüm doğmuş ve/veya doğacak borçların, bilmümle vergi vb. mali yükümlülüklerin devreden Abone ve devralan tarafından müştereken ve müteselsilen ödeneceği kabul edilmedikçe ve devralan Abone Vodafone ile yeni bir tip abonelik sözleşmesi imzalamadıkça Sözleşme'deki hak ve yükümlülüklerini devredemez.

4.10. Abone, Uluslararası Dolaşım hizmetinden faydalanabilmek için, işbu Sözleşme'nin yapılması sırasında veya sonrasında Vodafone tarafından belirlenen usul ve yöntemlere uygun olarak müvafakat eder. Vodafone bu hizmeti SIM Kart'ın görüşmeye açılmasından itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde uygulamaya sokacaktır. Abone, Uluslararası Dolaşım halinde; arayan ve cevaplayan durumundayken yaptığı tüm görüşmeler, gönderdiği mesajlar ve data kullanımı için Vodafone tarafından belirlenen Uluslararası Dolaşım ücreti tahakkuk ettirileceğini ve Vodafone tarafından sunulan Uluslararası Dolaşım uygulamalarını kabul etmiştir.

4.11. Abone, kendisine tahsis edilen SIM Kart'ı veya Vodafone tarafından verilen şifresi ile yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendisi tarafından yapıldığını kabul ve beyan eder. Abone, Vodafone web sayfasından Abone'nin şifre kullanarak ve/veya çağrı merkezinde Abone'den teyit alınarak yaptığı tüm işlemler nedeniyle ortaya çıkan üçüncü kişi itiraz ya da talepleri sonucunda oluşan zarar karşılayacağını, aksi halde aleyhine yapılacak yasal takip neticesinde tüm sorumluluğun şahsına ait olduğunu kabul ve beyan eder. Bu kapsamda Abone, ilgili hat üzerinden alınan hizmetler ve bu hat üzerinden yapılan sair işlemlerden doğan borçları, hizmetin fiilen kendisi tarafından alınmadığı ya da işlemin kendisi tarafından yapılmadığını ileri sürerek ifa etmekten imtina edemez.

4.12. Abone'ye, Sözleşme süresi sonuna kadar tahsis edilen SIM Kart'ı içinde kayıtlı olan bilgiler, kodlar, şifreler ve yazılımlar üzerindeki eser sahipliğinden doğan tüm mali ve manevi haklar münhasıran Vodafone'a ait olup, Abone'ye yalnızca Sözleşme süresi boyunca Sözleşme'nin amacına uygun olarak SIM Kart kullanma hakkı tahsis edilmektedir. Bu kapsamda Abone tarafından SIM Kart'ın kendisinin ya da üçüncü şahsa ait bilgilerin, yazılımların vs. her ne surette olursa olsun tahrifi, değiştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması, yayılması, temsili, işaret, ses, data ve/veya görünürü nakliyeleyen araçlarla umuma iletilmesi yasaklanmıştır. Bu yasağı ihlal eden Abone'nin hattı görüşmeye kapatılır.

4.13. Abone'ye tahsis edilen SIM Kart yalnız kişisel iletişim amacı ile kullanım içindir. Abone Vodafone'dan aldığı hizmeti ticari amaçlar ile 3. kişilere sunamaz. Bu hallerde Vodafone'un Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı bulunduğu gibi, Abone'den Depozit talep edilebilir ve/veya hattı görüşmelere kapatılabilir.

4.14. Vodafone, müşteri hizmetleri verecek Hizmet Kanallarını serbestçe belirlemeye ve bu Hizmet Kanalları üzerinden yapılacak abonelik işlemlerini münhasıran tespit etmeye ve bu bağlamda bazı Hizmet Kanalları üzerinden birtakım işlemlerin yapılmasına sınırlama getirmeye yetkilidir. Abone, müşteri hizmetleri vermek amacıyla Vodafone tarafından kendisine sunulan kanallar dışında, yeni teknolojileri talep hakkına sahip olmadığı gibi, kullanıma açılmış kanalları kullanarak gerçekleştirdiği abonelik işlemlerinin işbu Sözleşme'ye tabi olacağını kabul ve beyan eder. Abone, müşteri hizmetleri vasıtasıyla veya SMS göndererek kendisine tahsis edilen Şifre ve/veya kişisel bilgilerini vermek suretiyle; kanalları teknik yeterlilikleri ve/veya Vodafone tarafından belirlenen usuller doğrultusunda; tabi olduğu Tarifelerde, abonelik türünde ve abonelik bilgilerinde değişiklikler yapabilir ve her türlü talebini iletebilir. Abone bu kanalları kullanarak Vodafone'a ilettiği bilgilerin doğru olduğunu, yonettiği taleplerin kendi iradesiyle yapıldığını, elde ettiği sonuçları kabul ettiğini ve bu işlemler için Vodafone'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

Abone, ödeme tipi değişikliği (Faturalı Sistem/Ön Ödemeli Sistem) yapıldığında da işbu Sözleşme'nin bütün hükümleri ile geçerli olmaya devam edeceğini, önceki

sistem aboneliği sırasında tahakkuk etmiş her türlü ücret ile vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükleri ödemeyi kabul ve beyan eder.

4.15. Vodafone, uluslararası standartlar, Kurum tarafından belirlenen standartlar ile ilgili imtiyaz sözleşmeleri, IMT yetki belgesi ve ilgili mevzuatta öngörülen standartlara uygun kalitede hizmet sunmakla yükümlüdür. Aksidurumların varlığı halinde Abone, hizmetin hiç veya eksiksiz verilmesine dayalı olarak eksik veya hiç verilmeyen hizmet bedelini geri ödeme talebinde bulunabilir. Abone'nin geri ödeme talebinin yapılan incelemede haklı nedenlere dayandığını tespit edilmesi üzerine, Abone ilgili bedelin daha sonraki faturalarından mahsubunu istediği takdirde geri ödeme mahsup talebine uygun olarak yapılır. Abone iadenin nakit olarak yapılmasını talep ederse, Abone'nin nakit iade için gerekli bilgi ve belgeleri (kimlik, banka hesap numarası gibi) sunmasından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde nakit iade yapılır.

5. MALİ HÜKÜMLER

5.1. Abone, Vodafone'un duyurduğu Tarife'deki haberleşme ücreti, aylık sabit ücret, abonelik işlem ücretleri (açma, devir, tesis, SIM Kart tahsis/değişiklik vb.), ayrıntılı fatura ücreti ve Katma Değerli Hizmetler'in bedelini, paket/servis üyelik ücretini, kampanya katılım ücretini, gecikme bedelini, yasalarda belirtilen tüm vergi, resim ve harç, telsiz ruhsatname ve kullanım ücretleri ile birlikte oluşan dönem fatura tutarından, Ara Ödeme tutarları ve varsa düzeltme tutarlarının mahsup edilmesinden sonra kalan fatura tutarını faturasında belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir faturaya ait alacağın tahsil, Abone'nin önceki dönemlere ait ödenmemiş borçlarının ifa edildiği anlamına gelmez. Vodafone, Abone tarafından yapılacak ödemeleri öncelikle geçmiş dönem borçlarına ilişkin faize ve geçmiş dönem borçlarına sayma hakkını saklı tutmaktadır. Abone'nin işbu Sözleşmeye dayalı olarak abonelik sözleşmeleri ile üzerine kaydedilmiş olan birden fazla hattı ve her bir abonelik türü için tek fatura düzenlenebileceği gibi, birden fazla fatura tek zaf içinde gönderilebilir.

Ön Ödemeli Sistem'de, yasalarda belirtilen tüm vergi, resim ve harç, telsiz ruhsatname ve kullanım ücretleri, ilkyüklenen CepLira'dan itibaren tahsil edilebilir.

Vodafone, sağladığı tüm ücretli hizmetleri, Tarifelerini de belirtmek sureti ile Abone'ye fatura eder.

5.2. Vodafone, Abone'ye aylık olarak fatura düzenleyerek Abone'nin tebliğat adresine ihtar ve kayıtsız ve mevzuata uygun olarak olarak; son ödeme tarihinden önce ulaşacak ve belirli bir ödeme süresini ihtiva edecek şekilde gönderir. Abone, önceki dönemlere ait ücretlendirilmemiş hizmetlerin sonraki dönem faturalarında ya da ayrı bir fatura ile ücretlendirileceğini kabul eder; Ön Ödemeli Sistemde ilkyüklenen CepLira'dan itibaren bu ücretler mahsup edilir. Abone, aylık fatura tutarının tamamını belirlenen şekilde defaten öder.

Abone'nin mükerrer ödeme yapması halinde, Abone fazla ödenen bu miktar ile öncelikle, varsa önceki dönemde ait borçlarının kapatılacağını, nakdi ödeme yapılmış ise kalan tutar Abone'nin tercihiyle göre 15 (on beş) gün içerisinde nakden kendisine iade edileceğini ya da takip eden faturasından mahsup edileceğini, mevzuata uygun olarak gönderilen faturası eline ulaşmadysa, fatura bilgilerini ilgili Hizmet Kanalları aracılığıyla veya ödemelerin yapıldığı Vodafone tarafından duyurulan anlaşmalı banka ve kurumlardan öğrenmeyi, ödemeyi ve bu sebeple herhangi bir itiraz hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Vodafone, faturasının adresine gönderilmemesini talep eden Abone için fatura düzenlemeye devam eder. Ancak, Abone'nin söz konusu talebinden vazgeçtiğini bildirmesine kadar adresine fatura göndermez. Faturaların adresine gönderilmesini istemeyen Abone, illediği anda ilgili Hizmet Kanallarına başvurarak fatura alabilir. Vodafone, dijital kanallardan (internet, SMS, Müşteri Hizmetleri vb.) yapılan fatura ödemeleri veya CepLira yüklemelerinde kötü niyetli kullanım durumunda bu kanallardan sunduğu hizmeti kısıtlama, yapılan işlemleri iptal etme (yüklenen CepLira'yı veya yapılan ödemeleri geri çekme) ve Abone'ye ait hatları görüşmelere kapama hakkını saklı tutar.

5.3. Faturaların basılı olarak kendilerine gönderilmesini istemeyen, ancak, elektronik posta adreslerine gönderilmesini isteyen Abone'ler, E-Fatura aboneliği talebinde bulunabilirler. Bu abonelerin faturaları, mevzuata uygun olarak son ödeme tarihinden en az 5 (beş) gün önce ulaşacak ve belirli bir ödeme süresini ihtiva edecek şekilde elektronik posta adreslerine gönderilir, tebliğat adreslerine ayrıca basılı fatura gönderilmez. Vodafone, E-Fatura'nın eline geçmediğini bildiren Abone'lere ve E-Fatura'nın Abone'nin elektronik posta adresine ulaştığını ilişkin teyit alamadığı hallerde söz konusu E-Fatura'yı tekrar göndererek kısa mesajla fatura tutan ve son ödeme tarihi hakkında Abone'yi bilgilendirir. Abone'nin e-posta servisi kaynaklı sorunlar da dahil teknik nedenlerle ortaya çıkan sorunlardan Vodafone sorumlu tutulamaz. Abone'nin daha sonra E-Fatura talebinden vazgeçmesi halinde, faturaları Abone'nin, Vodafone'a işbu Sözleşme'de veya

VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TİP GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ

daha sonra bildirdiği tebligat adresine gönderilmeye devam edilecektir.

5.4. Abone, Vodafone'un abonelik başlangıcında sunduğu Tarifelerden birini seçer. Aksi halde, Abone'ye tahsis edilen hat, Sözleşme'nin imza tarihinde yürürlükte bulunan Vodafone standart Tarifeleri üzerinden kullanıma açılır. Abone'nin seçtiği Tarifelin iptal edilmesi, uygulamadan kaldırılması hallerinde Vodafone, Abone'nin onayını alarak Abone'yi seçmiş olduğu Tarife'ye yakın olan bir başka Tarife'ye geçirir. Vodafone, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde ve süreli Tarifelerinde ve fiyatlarında değişiklik yapabilir ve makul bir süre öncesinde kısımlar, arama ve/veya posta ile ve Abone'nin kolayca erişebileceği şekilde in temetisinden duyurur. Ayrıca, Abone ilgili Hizmet Kanallarından Tarifelerle ilgili bilgi edinebilir.

5.5. Ayrıntılı fatura talepleri ve/veya itirazlar için başvuru süresi son ödeme tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Faturaya itirazlar yazılı olarak yapılır. Bu süre sonunda yapılan talep ve itirazlar değerlendirme dışında tutulur. Faturaya yapılacak olan itirazlar ödemeyi durdurmaz. Vodafone'un bu nedenle geciken ödemeye, son ödeme tarihinden itibaren faiz uygulama hakkı saklıdır. Abone'nin itirazı haklı bulunursa, itirazlı kısım, uygulanan faizi ile birlikte, nakdi ödeme yapıldıysa, itirazın çözümünü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde Abone'nin tercihinə göre nakdi ya da sonraki faturalardan mahsup edilmek suretiyle iade edilir.

5.6. Fatura ödemeleri, Vodafone'un belirleyeceği yöntemlerle ve duyurduğu anlaşmalı banka ve kurumlardan yapılır. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için, Vodafone tarafından günlük bazda gecikmeli gün sayısı kadar faiz uygulanır. Uygulanacak faiz oranları hakkında düzenlenen faturalarda ve ilgili Hizmet Kanallarından bilgi ve iletir.

5.7. Vodafone, aylık fatura tarihinden önce ve fatura tutarından mahsup edilmek üzere belirli bir miktar görüşme bedelini Ara Ödeme ve/veya gerekli gördüğü hallerde (fazla sayıda Faturalı Sistem hattı, Uluslararası Dolanım (Roaming) açılışları, fazla sayıda kampanya talepleri, hattın ve/veya hattın dahil olduğu kampanyanın iletişim hizmeti dışında ticari amaçlarla kullanıldığı veya tahsilat riski yaratabilecek oranda normalin üzerinde kullanıldığı haller) belli bir bedeli, Avans veya Depozit adı altında ödemesini Abone'den talep edebilir, ödeme yapılmaz ise, Abone'nin hattı ve varsa Abone'nin üzerine kayıtlı diğer hatlar Abone'ye bilgi verilerek geçici olarak kullanılmakla kapatılabilir. Ön Ödemeli Sistem'de Abone, kendisine önceden bilgilendirilen kullanım süreleri içinde CepLira yüklememesi halinde, hattının önce geçici süreli ve sonra da tamamen görüşmeye kapatılabileceğini kabul etmektedir.

5.8. Abone, Uluslararası Dolanım'a açık Ön Ödemeli Sistem hatları için düzenlenen faturalar da dahil olmak üzere, faturada belirtilen süreler dahilinde borcunu tamamen ödemesine kadar Vodafone tarafından, bilgilendirilerek ve borcunu ifa etmesi aksi takdirde borcun yasal yollara tahsil edileceği konusunda uyarılarak (SMS vb.) bu sürenin bitiminde hattı ve üzerine kayıtlı diğer hatları geçici olarak görüşmeye kapatılabilir, Abone'ye yazılı bilgi verilmek suretiyle Sözleşme Vodafone tarafından feshedilebilir ve adına yeni abonelik yapılmaz ve yasal takip süreci başlatılabilir. Abone anapara borcu dışında faiz, avukatlık ücreti dâhil tüm masrafları ödemekle yükümlüdür.

Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde hizmetin sunumu kısıtlanabilir ya da durdurulabilir. Aboneliğin feshi halleri hariç, ödemeyapıldıktan sonra en geç yirmi dört (24) saat içinde hizmetin sunumuna devam edilir.

5.9. Vodafone, borcunu ifa etmeyen Abone'lerde ilgili yasal işlemler başlatmadan makul bir süre öncesinde, çeşitli mecralar aracılığı ile Abone'nin borcunu ifa etmesi için uyarı, aksi takdirde borcun yasal yollara tahsil edileceğini bilgilendirir.

5.10. Abone, yasal takip sürecinde anapara borcuna işleyen faizden kaynaklanan KDV ve ÖİV ile tahakkuk etmiş veya ileride getirilecek her türlü vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

6.1. İşbu Sözleşme Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Taraflardan biri tarafından feshedilinceye kadar geçerlidir.

6.2. Vodafone,

- (i) Abone'nin Sözleşme'nin tanzimi sırasında verdiği belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunu saptaması veya
- (ii) aboneliğin kötü niyetle ve/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğunu,
- (iii) tahsilat riski yaratabilecek oranda fazla sayıda hat taleptiğini ve/veya kullanımı yapıldığını,
- (iv) verilen hizmetin veya hattın dahil olduğu kampanyanın iletişim hizmeti dışında kullanıldığını

tespit etmesi halinde veya

(v) herhangi bir zamanda Abone'nin, abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak yapacağı değerlendirmesi sonucunda, sınırlı sayıda abonelik talebini karşılamak, aboneliği reddetme veya Abone'yi bilgilendirmek suretiyle Sözleşme'yi feshetme veya aksi ispat edilmeye kadar hattı geçici olarak haberleşmeye kapatma, Ara Ödeme, Avans veya Depozit talep etme hakkını saklı tutar.

6.3. Vodafone, Sözleşme'nin diğer maddelerinde kendisine tanınan fesh haklarından bağımsız olmak üzere, Abone'nin Sözleşme hükümlerini veya ilgili mevzuatı ihlal etmesi durumunda Abone'yi bilgilendirerek, kanundan ve Sözleşme'den doğan hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir.

6.4. Vodafone, aboneliği herhangi bir nedenle feshi ederse, Abone yasalarda yazılı biçimde vergileri ve o zamana kadarki kullanım ücretlerini ve varsa diğer borçlarını belirtilen süre içinde ödemekle yükümlüdür.

6.5. (i) Abone aboneliğini her zaman ücretsiz olarak sona erdirebilir. Abone, Sözleşme'yi feshetmek istediği takdirde bu talebini;

- a) Vodafone'a da adına abonelik sözleşmesi yapmış işlemlerini yürütmeye yetkili temsilcisine yazılı olarak yapmak,
- b) Teyit edilmiş olmak kaydıyla Vodafone'un faks numarasına imzalı olarak göndermek,
- c) Güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak,
- d) Kurum tarafından belirlenebilecek diğer yöntemleri kullanmak, suretiyle Vodafone'a iletir.

(ii) Vodafone feshi bildirimlerinde fesh talebinin alındığı bilgisini Abone'ye en geç yirmi dört saat içinde iletir/verir. Fesh talebine ilişkin bildirimin yapıldığı andan itibaren yirmi dört saat içinde Abone'ye sunulan hizmet kısıtlanır ya da durdurulur. Hizmetin yirmi dört saat içinde kısıtlanmaması ya da durdurulmaması halinde abone sorumlu tutulamaz.

(iii) Vodafone, Abone'nin fesh talebinin yapıldığı andan itibaren yedi gün içinde fesh işlemini gerçekleştirmek ve posta, elektronik posta, kısa mesaj ya da arama yöntemlerinden birini kullanarak Sözleşme'nin fesh edildiğini Abone'ye bildirmekle yükümlüdür.

(iv) Fesh işleminden sonra Vodafone borcu olan Abone'ye geri kalan alacakları için en geç dört ay içinde son fatura gönderir.

Bu süre sınırlı son faturaya uygulanan gecikme faizi ve yasal takipten doğan faturalar için geçerli değildir.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, Vodafone tarafından ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Tüketici Şikayetleri Çözüm Mekanizması kapsamında uzlaşma sağlanamazsa, Abone'nin ikametgâhının bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İşbu Sözleşme Kurum tarafından 04/05/2016 tarihinde onaylanmıştır.

Abone'nin Adı Soyadı:
İmza:

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Kaşe/İmza:

Sözleşme Tarihi:
Sözleşme'nin Yapıldığı Yer:

Güncel e-posta:

ABONE DOKÜMAN TESLİM ALANI

E-posta ile gönder.

Sözleşme'nin nüshasını basılı olarak istiyorum.